

1500200-44.2021.8.26.0600

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Em juízo, disse que já foi condenada por tráfico de drogas. É usuária de crack. Questionada sobre os fatos, alegou que as drogas localizadas pelos militares não eram suas. Assumiu a propriedade das porções de crack e alegou que era para seu uso. Os policiais disseram que iriam forjar o tráfico. Entregou as 15 pedras de crack quando chegou na penitenciária. Estava "muito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500200-44.2021.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500200-44.2021.8.26.0600

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, - 2241752/2021 -
CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 20056481 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3708/21/405 -
CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3708/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2241752 -
CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tamires Aparecida Poças

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra TAMIRES APARECIDA POÇAS, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 20h30, na Rua Marechal Vasques, altura do número 50, em Lins, a ré, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico: 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 50,54g (cinquenta gramas e quinhentos e quarenta miligramas); cinco porções de crack, com peso líquido de 0,99g (novecentos e noventa miligramas); e duas porções de cocaína, com peso líquido total de 0,37g (trezentos e setenta miligramas), tudo conforme laudos periciais de fls. 20/22 e 99/101 (fls. 109/111).

A ré foi presa em flagrante delito (fls. 01/02), posteriormente convertida em prisão preventiva (fls. 85/86).

Concedida a liberdade provisória (fls. 141/142).

Resposta à acusação (fls. 153/155).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 161/164).

Houve aditamento à denúncia, recebido a fl. 364, tendo em vista conexão com os autos 1500012-70.2022.8.26.0453, da 2ª Vara da Comarca de Pirajuí-SP, uma vez que durante a revista íntima que a ré foi submetida para dar entrada na penitenciária de Pirajuí, foram apreendidas mais 15 (quinze) porções de crack escondidas em suas roupas íntimas.

Na audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação e a ré foi interrogada (fls. 379/382 e 424/427).

Em memórias, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 431/438).

A Defesa pleiteou a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06 (fls. 442/445).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), autos de exibição e apreensão (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 46/49), constatação provisória de entorpecente (fls. 20/22), laudo toxicológico definitivo (fls. 99/101) e prova oral.

No que se refere à autoria, a prova é inquestionável.

A testemunha de acusação Gabriel Bighetti Gobo, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 07. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela área central. Visualizaram a ré entregando algo para um indivíduo. Optaram pela abordagem. O rapaz se evadiu. Localizaram os entorpecentes. O local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Havia mais de um tipo de droga. Não sabia que na penitenciária localizaram mais substâncias ilícitas com ela. A prisão ocorreu no período noturno. Reiterou que Tamires entregou algo para o indivíduo. A ré é conhecida nos meios policiais como traficante. Não se recorda sobre qualquer quantia em dinheiro (mídia digital).

A testemunha de acusação Willian Silva Soares, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 11. Em juízo, relatou que estavam em patrulhamento. O local é conhecido pela venda de drogas. Avistaram Tamires entregando algo para um indivíduo. Ambos tentaram se evadir quando a viatura se aproximou. A ré foi abordada. Localizaram os entorpecentes e o dinheiro. A acusada alegou ser usuária e que as drogas eram para consumo próprio. Foi possível visualizar Tamires entregando algo e recebendo uma quantia em dinheiro do indivíduo. Não estavam longe. Havia informação que a responsável pelo tráfico era a autora dos fatos. A acusada não queria ser conduzida para a delegacia. Acredita que os entorpecentes estavam armazenados em uma pochete (mídia digital).

A testemunha de acusação Adriana Teresinha Forte, agente penitenciária, em juízo, disse que Tamires, ao chegar na penitenciária, retirou algumas porções de entorpecentes da roupa íntima. A ré alegou que era para uso próprio (mídia digital).

A testemunha de acusação Adriana Cardoso Guimarães, em juízo, disse que a ré, ao chegar no presídio, retirou algumas porções de drogas da roupa íntima. Tamires alegou que era para o uso próprio (mídia digital).

A ré Tamires Aparecida Poças, em solo policial, disse que é usuária de drogas. Não possui residência. Negou ser traficante. Na pochete havia apenas duas porções de cocaína, para seu uso. Não estava com maconha, nem com crack. O dinheiro é proveniente de "programa sexual" (fls. 02). Em juízo, disse que já foi condenada por tráfico de drogas. É usuária de crack. Questionada sobre os fatos, alegou que as drogas localizadas pelos militares não eram suas. Assumiu a propriedade das porções de crack e alegou que era para seu uso. Os policiais disseram que iriam forjar o tráfico. Entregou as 15 pedras de crack quando chegou na penitenciária. Estava "muito louca" quando foi abordada. Havia comprado entorpecentes, momento em que os policiais chegaram. O dinheiro era seu. O indivíduo lhe entregou uma pequena quantidade de droga. As substâncias ilícitas estavam com os militares em um saco preto. Havia fumado crack e estava ingerindo etanol com suco (mídia digital). Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se

destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistiu qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os policiais militares, de forma segura e harmônica, declararam que avistaram a ré entregando algo a uma pessoa, em local que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Ao notar a aproximação policial, ambos tentaram fugir, cada um para um lado. Ao ser abordada, durante a busca pessoal, encontraram os entorpecentes e o dinheiro, que estavam em uma pochete, na sua cintura.

Aos policiais militares, a ré relatou que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, versão que foi mantida no interrogatório policial e judicial. No entanto, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se frágil e inconsistente diante do conjunto probatório amalhado aos autos.

Os laudos periciais, preliminar e definitivo, constataram presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, com peso bruto e líquido, respectivamente, quantidade incompatível com a posse de maconha para consumo próprio.

Quanto ao elemento subjetivo, o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, a contrario sensu, dá as coordenadas da caracterização do tráfico de drogas ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

A alegação da combativa Defesa de que a versão dos policiais militares não tem respaldo nos autos, pois a droga apreendida não seria para comercialização e sim para consumo próprio, não se sustenta.

Em primeiro lugar, a ré é usuária de drogas, mas tal condição não impede que também se dedique ao tráfico de entorpecentes.

Além disso, a quantidade de maconha (02 porções), cocaína (02 porções) e crack (20 porções), e a variedade das drogas apreendidas é indicativo da traficância.

As circunstâncias da prisão também depõem contra a ré, que foi avistada pelos policiais entregando algo, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, e empreendeu fuga ao avistar a viatura da polícia militar se aproximar.

Além disso, pesa contra a acusada as afirmações dos policiais sobre ser a ré pessoa conhecida como traficante no meio policial, o que torna ainda mais frágil a alegação de que essa grande quantidade se destinaria apenas ao seu consumo. Outro fator preponderante foi ter sido encontrada em sua roupa íntima outras 15 (quinze) porções de crack, descobertas após formalização do flagrante, quando a ré dava entrada na penitenciária.

Essas circunstâncias são incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio, à luz dos critérios fornecidos pelo § 2º do art. 28 do mencionado diploma legal.

Vale também salientar que não há nos autos qualquer circunstância concreta que gere suspeita quanto à idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, como já dito, não tendo sido apresentada qualquer razão efetiva para que os agentes públicos viessem a deliberadamente prejudicar a ré. Aliás, a ré afirmou em seu interrogatório judicial que havia consumido crack e estava tomando etanol quando foi abordada, o que fragiliza a sua versão de que os policiais "forjaram" o tráfico para prejudicá-la.

Acresça-se a isso o fato de ter sido flagrada pelos policiais entregando algo a uma pessoa, e que em sua pochete foram encontradas variadas notas em dinheiro, de pequenos valores, totalizando R\$34,05.

Importa, assim, consignar que o delito em questão é crime de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos descritos no tipo para a configuração do ilícito. No caso em tela, a acusada trazia consigo os entorpecentes, o que é suficiente para a subsunção dos fatos à descrição do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Comentando o art. 281 do Código Penal, que à época era o tipo penal que punia o comércio clandestino ou a facilitação do uso de entorpecente, Nelson Hungria ensina sobre o efeito devastador dos entorpecentes:

A ação continuada dos entorpecentes é devastadora: embota a inteligência, arruína o caráter, embrutece a alma, envenena o cérebro, adormece a vontade e o senso moral, atinge o indivíduo na sua vitalidade, lesando e sua própria capacidade de procriação sadia. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 127/128)

E prossegue:

A ação dos entorpecentes caracteriza-se, em geral, pela exaltação da fantasia, pela excitação psico-sencorial, pela obnubilação da consciência, pela deficiência das faculdades do raciocínio, pelo enfraquecimento dos poderes inibitórios, notadamente da vontade.

(...)

A realidade, averiguada pela ciência, é muito outra. Os entorpecentes não criam sonhos: apenas revolvem a memória ou o subconsciente, para despertarem o que lá já existia. Ao invés de um céu de delícias, vai o toxicômano, muitas vezes, deparar com um inferno de torturas. Ao invés de uma estranha paisagem de felicidade, pode aguardá-lo um Sahara sem miragens. Ao invés dos encantamentos da "lâmpada de Aladino", a angústia dos mais tétricos pesadelos. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 131).

Certo, pois, que o tráfico de entorpecentes é a causa de mazelas pessoais e de desestabilização dos laços sociais.

Portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão bem demonstrados nos autos, bem como a consumação na modalidade "trazer consigo".

Como o ré é reincidente (fls. 67/73) – que será valorado oportunamente – incabível a causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, não estão presentes as circunstâncias preponderantes estabelecidas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06. No entanto, a ré ostenta maus antecedentes, pois na data dos fatos possuía, além da condenação considerada para a reincidência, outras três sentenças condenatórias com trânsito em julgado (fls. 119/120 - Proc. nº 0002060-62.2014.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 23/05/2016 – pena cumprida em 13/09/2019; fls. 120 - Proc. nº 0005986-51.2014.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 157, caput c.c art. 157, §2º, II ambos do CP, com trânsito em julgado em 07/07/2016 – pena cumprida em 13/09/2019; fls. 120/121 - Proc. nº 0008037-69.2013.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 155, §4º, IV (duas vezes) c.c art. 71, caput, ambos do CP, com trânsito em julgado em 17/05/2016 – pena cumprida em 13/09/2019; fls. 124/125 - Proc. nº 0002687-37.2012.8.26.0322, deste juízo, art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 28/08/2015 – pena cumprida em 13/09/2019), motivo pelo qual fixo a pena base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, perfazendo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência – art. 61, I, CP (fls. 77/78), por isso exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras atenuantes ou agravantes, e causas de diminuição ou aumento da pena.

Como visto, a ré é reincidente (fls. 119/125). O crime é equiparado a hediondo (artigo 2º, caput, Lei n. 8.072/90). Portanto, com base no art. 33, §2º, CP, e, sobretudo, com base no art. 2º, §1º, Lei n. 8.072/90, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos e a ré é reincidente (art. 44, I e II, CP, e art. 77, caput e inciso I, respectivamente).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré TAMIRES APARECIDA POÇAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A ré poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Observe-se que a ré

encontra-se presa por outro processo.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Decreto a perda do dinheiro apreendido e depositado nos autos (fl. 09). O dinheiro apreendido em espécie deverá ser destinados à Caixa Econômica Federal para ser, oportunamente, transferido ao FUNAD, nos termos do artigo 62-A da Lei n. 11.343/2006.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene a ré ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA